

1.

भारतीय राज्यघटना

★★★★★

राज्यघटनेची निर्मिती

परिचय :-

भारतीय राज्यघटना ही जगातील लिखित स्वरूपाची सर्वात मोठी व सर्वाधिक तपशीलवार अशी राज्यघटना आहे. ही राज्यघटना भारतीय लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा परिपाक आहे.

राज्यघटना निर्मितीची पार्श्वभूमी :-

- * इंग्रजांच्या सत्तेखाली भारतात विविध कायदे करण्यात आले.
- * 1935 चा भारत शासन अधिनियम हा सर्वात महवाचा टप्पा होता.
- * स्वातंत्र्यानंतर भारताला स्वतःची राज्यघटना बनवण्याची गरज होती.

घटनासभेची स्थापना :-

- * घटनोसभेची स्थापना 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली.
- * कॅबिनेट मिशन योजना 1946 अंतर्गत घटनोसभेची स्थापना झाली.
- * एकूण सदस्य संख्या - 389 (ब्रिटिश भारतातून 292 व संस्थानांतून 93, नंतर संस्थानांचे प्रतिनिधी सामील झाले.)
- * पहिले अधिवेशन - 9 डिसेंबर 1946
- * घटनोसभेचे तात्पुरते अध्यक्ष - डॉ. सच्चिदानंद सिंह
- * कायमचे अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

घटनासभेची रचना :-

- * घटनोसभेत विविध धर्म, भाषा, प्रांत, जाती यांचे प्रतिनिधी होते.
- * महिलांचोही प्रतिनिधित्व होते.
- * सर्व सदस्यांचे उद्दिष्ट - एक चांगली, लोकाभिमुख व प्रगतशील राज्यघटना तयार करणे.

प्रमुख समित्या :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) प्रारूप समिती (Drafting Committee) | - अध्यक्ष - डॉ. बी. आर. आंबेडकर |
| 2) संघ समिती (Union Powers Committee) | - अध्यक्ष - जवाहरलाल नेहरू |
| 3) प्रांत समिती (Provincial Constitution Committee) | - अध्यक्ष - सरदार वल्लभभाई पटेल |
| 4) मूलभूत अधिकारा समिती (Fundamental Rights Committee) | - अध्यक्ष - जे. बी. कृपलानी |
| 5) अल्पसंख्यांक समिती (Minorities Committee) | - अध्यक्ष - सरदार वल्लभभाई पटेल |
| 6) नियम समिती (Rules Committee) | - अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |

प्रारूप समिती :-

- * 29 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रारूप समितीची स्थापना करण्यात आली.
- * समितीचे अध्यक्ष - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- * इतर सदस्य - एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्र (नंतर एन. माधवराव), डी. पी. खेतार (नंतर टी. टी. कृष्णामाचारी)
- * ही समिती राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी जबाबदार होती.

राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये

परिचय :- भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. ही राज्यघटना भारताच्या विविध गरजा, परिस्थिती आणि परंपरा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये :-

- 1) लिखित राज्यघटना :- भारतीय राज्यघटना ही लिखित असून ती तपशीलवार आहे.
- 2) सर्वात मोठी राज्यघटना :- जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे.
- 3) संघराज्य पद्धती :- भारतात केंद्र व राज्य यांना संविधानाने अधिकार दिले आहेत. परंतु एक मजबूत केंद्र आहे.
- 4) संसदीय शासनपद्धती :- भारतात इंग्लंडच्या नमुन्यानुसार संसदीय शासनपद्धती अवलंबिली आहे.
- 5) प्रजासत्ताक देश :- भारतात राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) निवडून दिला जातो.
- 6) लोकशाही स्वरूप :- सत्ता ही लोकांकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालविली जाते.
- 7) धर्मनिरपेक्ष राज्य :- राज्य कोणत्याही धर्माचा पक्षपात करत नाही. सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.
- 8) सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय :- राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देण्याचा उद्देश नमूद केला आहे.
- 9) मूलभूत अधिकार :- नागरिकांना काही मूलभूत अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. (उदा. समतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार इ.)
- 10) राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्वे :- राज्याने जनकल्याणासाठी काही तत्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- 11) स्वतंत्र न्यायव्यवस्था :- न्यायपालिका ही कार्यपालिका व विधायकीपासून स्वतंत्र आहे.
- 12) एकच नागरिकत्व :- संपूर्ण भारतासाठी एकच नागरिकत्व आहे.
- 13) आपत्कालीन तरतुदी :- राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकारला विशेष अधिकार दिले आहेत.
- 14) दुरुस्ती करण्याची लवचिकता :- राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. ती कठीणही आहे आणि सोपीही.
- 15) प्रौढ मताधिकारावर आधारित निवडणुका :- 18 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे.
- 16) स्वतंत्र निवडणूक आयोग :- निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष :- ही वैशिष्ट्ये भारतीय राज्यघटनेला एक आदर्श, लवचिक, लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी बनवतात.

प्रस्तावना (Preamble)

परिचय :- भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना ही राज्यघटनेची प्रस्ताविका आहे. ही 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आली.

प्रस्तावनेचा मूळ मजकूर :-

“आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा आणि त्यांच्या सर्व नागरिकांस:

- सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय,
- विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य,
- दजर्वाची व संधीची समानता

निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्रांची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;

आमची घटना सभा इथे आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, 1949 रोजी याद्वारे ही घटना अंगीकृत आणि अधिनिमित्त करते.”

प्रस्तावनेतील मुख्य घटक व त्यांचे अर्थ :-

- ① सार्वभौम (Sovereign) :- भारत कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या अधीन नाही.
- ② समाजवादी (Socialist) :- संसाधनांचे समान वितरण व सर्वांच्या कल्याणासाठी राज्य.
- ③ धर्मनिरपेक्ष (Secular) :- राज्य कोणत्याही धर्माला प्राधान्य देत नाही.
- ④ लोकशाही (Democratic) :- सत्ता ही लोकांकडून, लोकांसाठी व लोकांच्या द्वारे.
- ⑤ गणराज्य (Republic) :- देशाचा प्रमुख हा वंशपरंपरागत नसून निवडून आलेला असतो.
- ⑥ न्याय (Justice) :- सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय सर्वांसाठी.
- ⑦ स्वातंत्र्य (Liberty) :- विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य.
- ⑧ समानता (Equality) :- दजर्वाची आणि संधीची समानता.
- ⑨ बंधुता (Fraternity) :- व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता व एकात्मता.

वैशिष्ट्ये :-

- * प्रस्तावना ही भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहे.
- * 42 व्या घटनादुरुस्ती (1976) द्वारे “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकता आणि एकात्मता” ही शब्दे समाविष्ट करण्यात आली.
- * ती राज्यघटनेचे उद्देश व तत्वे स्पष्ट करते.
- * ती राज्यघटनेची आत्मा (Soul) मानली जाते.

“आम्ही, भारताचे लोक”
ही शब्दे प्रस्तावनेची
शुरुवात करतात.

उद्देशिका (Objectives)

परिचय :- भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका ही राज्यघटनेचा हेतू व उद्देश स्पष्ट करते. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या आदर्शांचे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ही उद्देशिका मार्गदर्शक तत्वे ठरतात.

उद्देशिका म्हणजे काय ? :-

- * उद्देशिका म्हणजे राज्यघटनेचा मुख्य हेतू व ध्येय सांगणारी मार्गदर्शक तत्वे.
- * ही कोणत्याही अध्यायात नसून, भाग-IV मध्ये राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्वांच्या (Directive Principles) सुरुवातीस दिली आहे.

उद्देशिकेतील हेतू / उद्देश :-

- 1) लोककल्याण साधणे.
- 2) सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करणे.
- 3) विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे.
- 4) सर्व नागरिकांची दर्जाची व संधीची समानता प्रस्थापित करणे.
- 5) व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व अखंडता सुनिश्चित करणे.

उद्देशिकेची वैशिष्ट्ये :-

- 1) ही प्रस्तावनेचा विस्तार आहे.
- 2) राज्याच्या उद्देशांची स्पष्ट मांडणी करते.
- 3) राज्यकारभारांचे मार्गदर्शन करते.
- 4) संविधानाच्या सर्व भागांचा व तरतुदींचा पाया आहे.
- 5) न्यायालये याचा उपयोग करून कायदांचा अर्थ लावतात.
- 6) राष्ट्रीय एकात्मता, सुव्यवस्था व प्रगती यासाठी ही मूलभूत आहे.

महत्त्व :-

- * राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदींचे अंतिम लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही मार्गदर्शक आहे.
- * शासनकर्त्यांना व प्रशासनाला योग्य दिशा देते.
- * नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याण यासाठी आधार देते.
- * राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणारी मूल्ये व तत्वे निश्चित करते.

उद्देशिकेचा सारांश :-

“ लोककल्याण साधण्यासाठी, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व नागरिकांची दर्जाची व संधीची समानता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा तसेच राष्ट्राची एकता व अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी ही उद्देशिका आहे.”